Концепция

Конституционной реформы судебной власти в Беларуси

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Оглавление

Введение....3

Конституционные основы судебной власти, закрепленные в Конституции Республики Беларусь в 1994 году....3

Эволюция конституционной основы судебной власти 1996-2022 годах....7

Проблемы и недостатки судебной системы в Беларуси....11

Конституционная реформа системы правосудия в проекте народной Конституции....13

Введение

Концепция конституционной реформы судебной власти в Беларуси направлена на устранение зависимости судебной системы от политической власти и создание механизмов, обеспечивающих независимость судей и справедливое правосудие.

Основной акцент сделан на необходимости формирования судебной системы, которая будет свободна от влияния исполнительной и законодательной ветвей власти. В документе подчеркивается важность обеспечения независимости судей через создание Национального совета правосудия, который будет отвечать за назначение судей, их продвижение по службе и защиту от внешнего давления.

Концепция конституционной реформы судебной власти в Беларуси предлагает несколько ключевых нововведений, направленных на защиту прав человека и улучшение принципов судебной системы.

В новой системе правосудия гарантируется, что права человека будут защищены как основная ценность, и все государственные органы будут обязаны соблюдать и обеспечивать эти права. Вводятся четкие механизмы для защиты прав граждан, включая доступ к справедливому и оперативному судопроизводству. Также вводится право на полную конституционную жалобу, что позволит гражданам оспаривать нормативные акты, нарушающие их права, напрямую в Конституционном суде, а также учреждается институт Уполномоченного по правам человека. Это расширяет возможности защиты прав и свобод граждан.

Существенные изменения касаются принципов независимости судебной системы. Судьи будут назначаться бессрочно, что обеспечит их защиту от политического давления.

Помимо этого, реформа предусматривает изменения в системе прокуратуры и адвокатуры. Полномочия прокуратуры будут сокращены, и она сосредоточится на уголовном преследовании и поддержании обвинения в судах. В то же время адвокатура получит конституционный статус независимого института с реальным самоуправлением через объединения адвокатов, что защитит ее от государственного вмешательства.

В концепции также предложены изменения в системе финансирования судов, чтобы исключить влияние исполнительной власти на судебные решения через финансовые механизмы.

В целом, концепция направлена на создание правовой системы, которая будет эффективно защищать права граждан и обеспечивать справедливое правосудие, основываясь на принципах независимости, законности и равенства сторон в судебном процессе.

Конституционные основы судебной власти, закрепленные в Конституции Республики Беларусь в 1994 году

Главным источником, закрепляющим основы функционирования и деятельности судебной власти в Республике Беларусь, является Конституция. Следует отметить, что исторически важную роль в становление современной судебной власти в

Беларуси сыграла “Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь”[1], принятая 27 июля 1990 г. Верховным Советом БССР, и изменившая кардинальным образом базовый элемент конституционно-правового статуса судебной власти в качестве самостоятельной ветви власти (статья 7 Декларации).

Конституционные принципы судебной власти являются основополагающими для решения всех вопросов организации и проведения судебной деятельности, определения роли и места судов в государственном механизме и политической системе общества. В Конституции Республики Беларусь 1994 года[2] заложены фундаментальные принципы судебной власти, которые направлены на обеспечение её независимости, законности и справедливости. Эти принципы послужили основой для организации и функционирования судебной системы в стране и выражали основные идеи правового государства.

Принцип разделения властей является основополагающим для всей системы государственной власти в Республике Беларусь (статья 6). Он предполагает, что судебная власть действует независимо от законодательной и исполнительной властей. Это означает, что суды не должны вмешиваться в деятельность других ветвей власти, равно как и другие органы не должны вмешиваться в работу судов. Разделение властей обеспечивает систему сдержек и противовесов, которая предотвращает узурпацию власти одной из ветвей.

Принцип независимости судебной власти является одним из ключевых. В статье 110 закреплено, что судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Этот принцип означает, что суды и судьи должны быть свободны от какого-либо внешнего воздействия, включая давление со стороны других ветвей власти, политических партий или частных лиц. Независимость судей обеспечивает объективное и беспристрастное правосудие, что является основой правового государства.

Принцип законности выражен в статье 112 Конституции, где говорится, что правосудие осуществляется на основе Конституции, законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных актов. Судебная власть обязана строго соблюдать законы и действовать в их рамках, что обеспечивает правопорядок и защиту прав граждан. Судьи не имеют права принимать решения, основываясь на политических или личных предпочтениях, и их обязанность — следовать правовым нормам.

Принцип гласности и открытости судебного разбирательства ещё один важный конституционный принцип, закреплённый в статье 114. Все судебные процессы, за исключением случаев, предусмотренных законом, должны быть открытыми для общественности. Это позволяет гражданам наблюдать за работой судов, повышает доверие к судебной системе и способствует объективности и беспристрастности

[1] Декларация Верховного Совета Республики Беларусь 27 июля 1990 г. № 193-XII “О государственном суверенитете Республики Беларусь” Источник: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v09000193 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

[2] Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Источник: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-goda/index.php#1994 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

судебных решений. Открытость судебного разбирательства также включает право граждан на участие в судебных заседаниях и доступ к судебным решениям.

Принцип состязательности и равенства сторон в судопроизводстве закреплён в статье 115 Конституции. Он предполагает, что в процессе судебного разбирательства стороны — обвинение и защита — имеют равные права и возможности для представления своих доказательств и аргументов. Состязательность судебного процесса способствует объективному рассмотрению дела и вынесению справедливого решения.

Раздел “Личность, общество, государство” о правах и свободах человека в Конституции 1994 года также содержит ключевые принципы, которые касаются судебной власти. Эти принципы направлены на обеспечение справедливости и правовой защиты граждан.

Право на судебный контроль за задержанием и арестом (статья 25). Конституция предусматривает, что лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания или ареста. Это положение направлено на предотвращение незаконного лишения свободы и защиту граждан от произвола правоохранительных органов.

Презумпция невиновности (статья 26). Этот принцип закрепляет, что никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет доказана в законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Это фундаментальное положение, которое гарантирует справедливое судебное разбирательство и защищает человека от необоснованных обвинений.

Запрет на принуждение к даче показаний (статья 27). Никто не должен принуждаться к даче показаний или объяснений против самого себя, членов своей семьи или близких родственников. Этот принцип связан с правом на справедливое судебное разбирательство и защитой от самооговора, что является важным элементом правовой системы.

Право на судебную защиту (статья 61). Конституция гарантирует каждому право на защиту своих прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом. Это право обеспечивает доступ к правосудию для всех граждан и подчеркивает важность судебной системы как защитника прав человека.

Право на юридическую помощь (статья 62). Это право является важным элементом защиты прав и свобод граждан в правовом государстве. Конституция гарантирует каждому гражданину право на получение юридической помощи для осуществления и защиты своих прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств.

Право сторон на обжалование судебных постановлений (статья 116). Это означает, что если одна из сторон не согласна с вынесенным судебным актом, она может подать апелляцию в вышестоящий суд для пересмотра дела. Данное право направлено на обеспечение правовой справедливости и контроль за законностью судебных решений.

Судебная система Республики Беларусь по Конституции 1994 года включает различные уровни судов, включая Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд, а также суды общей юрисдикции.

Правда в соответствии с Конституции 1994 года Конституционный Суд был отнесен не к органам судебной власти, а к органам государственного контроля и надзора (раздел VI Конституции). При этом статус Конституционного Суда определялся в отдельной главе 6 (статьи 125–132).

Согласно статье 125, Конституционный Суд осуществляет контроль за соответствием Конституции нормативных актов, принимаемых различными органами государственной власти.

Конституционный Суд рассматривает вопросы соответствия законов, международных договоров и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и международным правовым актам, ратифицированным страной. Также он вправе проверять конституционность правовых актов межгосударственных образований, в которые входит Республика Беларусь. Он мог рассмотреть вопрос о соответствии нормативных актов по предложениям органов власти или по своему усмотрению (статья 127). Конституционный Суд обладал полномочиями давать заключение о нарушении Президентом Конституции (статья 104).

Если Конституционный Суд признает какой-либо акт неконституционным, этот акт утрачивает юридическую силу с момента, определяемого Конституционным Судом (статья 128). Заключения Конституционного Суда являются окончательными и не подлежат обжалованию (статья 129). Суд также может предлагать изменения и дополнения в Конституцию и законы, которые обязаны быть рассмотрены Верховным Советом (статья 130).

Судьи в Республики Беларусь назначаются в соответствии с установленным Конституцией порядком. Верховный Совет избирает Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд (статья 83), а также по представлению Президента Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда (статья 100). Президент назначает судей, кроме тех, избрание которых отнесено к компетенции Верховного Совета (статья 100). Срок назначения судей на должность, а также как судьи освобождаются от должности Конституция 1994 года не регулировала.

Количественный состав и срок избрания оговорен только для судей Конституционного Суда. По Конституции 1994 года Конституционный Суд состоял из 11 судей, избираемых на 11 лет, а предельный возраст для них установлен на уровне 60 лет (статья 126).

Эволюция конституционной основы судебной власти 1996-2022 годах

Изменения Конституции 1996 года[3] привели к построению нового конституционного строя и системы государственной власти в Беларуси. Основной акцент изменений Конституции 1996 года был сделан на изменении отношений между президентом, парламентом, правительством, судами и другими конституционными органами. Данные изменения фактически подчинили президенту все конституционные органы.

В 1996 году в Конституцию было добавлено три важных для судебной власти принципа:

принцип обязательности судебных решений. Согласно статье 115 Конституции, решения судов являются обязательными для всех граждан и должностных лиц. Это означает, что судебные акты должны безусловно выполняться, что укрепляет авторитет судебной власти и обеспечивает верховенство закона в стране;

право граждан обращаться в международные организации для защиты своих прав. Статья 61 Конституции 1996 года прямо закрепляет право граждан обращаться в международные организации для защиты своих прав. В ней указано, что каждый имеет право в соответствии с международными договорами Республики Беларусь обращаться за защитой своих прав и свобод в международные организации, если исчерпаны все имеющиеся внутренние средства правовой защиты. Это важное дополнение к правам, предусмотренным Конституцией, поскольку оно открывает возможность защиты прав граждан на международном уровне после прохождения всех инстанций в национальных судах;

система судов строится на принципах территориальности и специализации (статья 109). Принцип территориальности предполагает, что суды организуются по территориальному признаку, то есть каждый суд осуществляет правосудие в пределах определённой территории (например, районные, областные суды). Это обеспечивает удобство доступа граждан к правосудию и эффективное распределение дел по различным судам в зависимости от их территориальной подсудности. Принцип специализации означает, что в системе судов выделяются специализированные суды или судебные коллегии, которые рассматривают определённые категории дел. Например, существуют хозяйственные суды, которые занимаются экономическими спорами, а также специализированные коллегии по гражданским, уголовным и административным делам. Эти принципы способствуют более эффективной и качественной работе судебной системы, позволяя судам сосредоточиться на рассмотрении дел определённого характера и обеспечивая равномерное распределение судебной нагрузки по всей территории страны.

---

[3] Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, который по закону обязан публиковать все принятые законы, и который опубликовал Статуты ВКЛ и 8 текстов Конституции Беларуси начиная с Конституции 1919 года, не содержит текста Конституции с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г..

Есть только текст Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) Источник: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/konstitutsiya-1994-goda/index.php#1994-1 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

В соответствии с Конституции 1996 года Конституционный Суд был отнесен к органам судебной власти и перенесен из раздел VI “Государственный контроль и надзор” в главу 6 Суд (статья 116).

При этом Конституционный Суд лишился конституционного права рассмотреть вопрос о соответствии нормативных актов Конституции по своему усмотрению, предлагать Верховному Совету изменения и дополнения в Конституцию и законы, определять момент, с которого нормативные правовые акты или их части утрачивают силу в случае признания их не соответствующими Конституции (статья 116). Также Конституционный Суд лишился полномочия давать заключение о нарушении Конституции президентом (статья 88). При этом Конституционному Суду добавлено полномочие по предложению президента давать заключение о наличии фактов систематического или грубого нарушения Конституции палатами Парламента (статья 116).

В 1996 году был изменен количественный состав судей Конституционного Суда. Теперь Конституционный Суд состоит из 12 судей, назначаемых на 11 лет, а предельный возраст для них установлен на уровне 70 лет (статья 116).

Основные изменения в Конституции 1996 года коснулись порядка назначения судей на должности. Президент получил право с согласия Совета Республики назначать председателя и судей Верховного Суда, председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, председателя Конституционного Суда (статья 84), самостоятельно назначать половину судей Конституционного Суда и иных судей Республики Беларусь (статья 84). Вторую половину судей Конституционного Суда стал избирать Совет Республики (статья 98). При этом президент получил право самостоятельно освобождать от должности абсолютно всех судей (статья 84).

Таким образом после внесения изменений в Конституцию в 1996 году депутаты, как представители народа, лишились права избирать судей. Это изменение значительно усилило роль президента в формировании судебного корпуса и ослабило влияние парламента на судебную систему.

В 2014 году произошло упразднение хозяйственных судов в Республике Беларусь в результате принятия президентского Декрета № 6 "О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь" от 29 ноября 2013 года. Согласно этому декрету, хозяйственные суды были объединены с судами общей юрисдикции. Верховный Суд стал единым высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и экономическим делам. Хозяйственные суды областей и города Минска были переименованы в экономические суды, и они стали частью единой системы судов общей юрисдикции. Таким образом, в рамках этого декрета хозяйственные суды как отдельная структура были упразднены, а их функции были интегрированы в единую судебную систему страны.

В то же время Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями 1996 и 2004 годов предусматривала наличие хозяйственных судов как отдельной ветви судебной системы, а также определяла порядок назначения судей Высшего Хозяйственного Суда. Изменение судебной системы, инициированное декретом президента №6 в 2013 году, фактически противоречило положениям Конституции, которые предусматривали существование хозяйственных судов как самостоятельной части судебной системы. Этот шаг можно рассматривать как

противоречащий принципам верховенства Конституции, поскольку Конституция имела высшую юридическую силу, и любые изменения в её положениях должны были проходить через конституционную процедуру, включающую принятие поправок на законодательном уровне, а не через президентские декреты. Конституционный Суд не выполнил свои конституционные обязанности по контролю за соблюдением основного закона страны.

27 февраля 2022 года в Беларуси прошел референдум по внесению поправок в Конституцию, разработанные по поручению Александра Лукашенко.

Обновленная Конституция[4] объявила высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь вместо парламента Всебелорусское народное собрание (статья 89[1]). Порядок формирования Всебелорусского народного собрания Конституцией не определен, но при этом его членом автоматически становится президент и президент, прекративший свои полномочия. При этом лицо, занимающее должность президента на дату вступления в силу изменений Конституции, может одновременно являться президентом и председателем Всебелорусского народного собрания (статья 144).

Конституция 2022 года определила Верховный Суд высшим судебным органом, который возглавляет систему судов общей юрисдикции, который осуществляет правосудие через гражданское, уголовное и иные формы судопроизводства, предусмотренные законом (статья 112[1]). С этого момента Конституция официально признала существующую судебную систему, где функции хозяйственных судов интегрированы в общую судебную систему под руководством Верховного Суда.

Таким образом, изменения, внесённые в Конституцию в 2022 году, узаконили те изменения, которые фактически были введены в 2013 году декретом президента. Это показывает, что в Беларуси Конституция приводится в соответствие с декретами и указами президента, а не наоборот, как должно быть в правовом государстве. В правовом государстве Конституция должна быть высшим законом, определяющим и ограничивающим действия всех государственных органов, включая исполнительную власть. Однако в данном случае последовательность событий указывает на обратное: декреты и указы президента стали основой для изменений в Конституции, что подрывает принципы верховенства права и разделения властей, которые являются ключевыми элементами правового государства.

В 2022 году в Конституцию были внесены изменения в отношении полномочий Конституционного Суда (статья 116[1]). Конституционному Суду добавлено право по предложениям президента давать заключения о конституционности проектов законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; о соответствии Конституции законов, принятых Парламентом, до их подписания президентом; о конституционности вопросов, выносимых на республиканский референдум; о соответствии Конституции не вступивших в силу международных договоров Республики Беларусь.

[4] Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.) https://etalonline.by/document/?regnum=V19402875

Фактически эти полномочия Конституционный Суд получил ещё в 2008 году на основании Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 года №14 “О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь”. Это еще раз подтверждает тот факт, что в Беларуси Конституция приводится в соответствие с декретами и указами президента, а не наоборот.

Норма предварительного конституционного контроля критикуется многими конституционалистами. Один из основных аргументов критиков заключается в том, что предварительный контроль Конституционного Суда снижает возможность последующего контроля. После того, как закон был одобрен в предварительном порядке, считается, что он соответствует Конституции, и это может ограничить возможности для дальнейших оспариваний его конституционности.

Конституционный Суд по предложению президента дает заключение о наличии фактов систематического или грубого нарушения Конституции палатами Парламента, а по предложению Президиума Всебелорусского народного собрания о наличии фактов систематического или грубого нарушения Конституции президентом (статья 116[1]). При этом само Всебелорусское народное собрание, которое объявлено высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, исключено из сферы проверки и ответственности за наличии фактов систематического или грубого нарушения Конституции.

Еще одно новое полномочие, которое в 2022 году приобрел Конституционный Суд и которое можно оценить позитивно, - это возможность подачи жалоб гражданами на нарушения их конституционных прав и свобод с проверкой конституционности законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты (статья 116[1]). Это нововведение расширяет доступ граждан к конституционному правосудию.

Конституция 2022 года вновь изменила порядок назначения судей. В отличие от Конституции 1996 года, где судьи Верховного Суда назначались президентом с согласия Совета Республики, новая редакция Конституции 2022 года устанавливает, что Председатель, заместители Председателя и судьи Верховного Суда избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием. Судьи Конституционного Суда, включая Председателя и его заместителя, также теперь избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием. При этом из Конституции исключена норма о предельном возрасте для судей Конституционного Суда. Эти изменения подчёркивают усиление контроля Всебелорусского народного собрания над судебной системой, в частности, над процессом назначения и освобождения ключевых фигур в Верховном и Конституционном Суде.

Таким образом, эволюция судебной власти в Беларуси с 1994 года до сегодняшнего дня отражает постепенное смещение акцента от независимой судебной системы к более централизованной и подконтрольной исполнительной власти структуре.

Проблемы и недостатки судебной системы в Беларуси

Состояние судебной системы Республики Беларусь вызывает серьёзные опасения с точки зрения независимости и справедливости правосудия.

Независимость судебной системы Республики Беларусь, которая является одним из ключевых принципов правового государства, в значительной степени подорвана. Основным фактором, влияющим на этот процесс, является чрезмерная концентрация власти в руках президента, что приводит к контролю исполнительной власти над судебной. Судьи в Беларуси назначаются на должность президентом. Более того, у президента есть возможность продлевать или прекращать их полномочия, что создаёт условия для зависимости судей от исполнительной власти.

Система финансирования судов в Беларуси также оказывает значительное негативное влияние на независимость судей. Хотя материально-техническое обеспечение судов теперь осуществляется Верховным Судом, это не устраняет проблемы зависимости судов от исполнительной власти. Судьи по-прежнему сталкиваются с угрозой воздействия на их решения через контроль за финансированием и другими материально-техническими ресурсами, которые предоставляются через государственные каналы, что подрывает их независимость. Кроме того, финансирование судей и их оклады определяются указами президента. Это создаёт условия для влияния исполнительной власти на судебные решения, поскольку любые изменения в финансировании судей могут быть использованы как инструмент давления на них.

В условиях, когда материально-техническое обеспечение судов, заработные платы и другие расходы зависят от решений исполнительной власти, судьи оказываются под влиянием через финансовые механизмы. Если суды или отдельные судьи принимают решения, неугодные власти, они могут столкнуться с сокращением финансирования или другими мерами воздействия.

Примером подчинения судебной системы исполнительной власти являются судебные процессы после президентских выборов 2020 года. Судебные процессы против участников протестов, активистов и журналистов проходили с многочисленными нарушениями прав человека.

В большинстве случаев обвиняемые не имели доступа к полноценной юридической защите, а их дела рассматривались в ускоренном порядке без должного изучения доказательств. Документы и свидетельства, предоставленные защитой, зачастую игнорировались судьями, а приговоры выносились на основе слабых или даже сфабрикованных доказательств. Многие дела заканчиваются обвинительными приговорами, основанными на показаниях сотрудников правоохранительных органов, без предоставления подсудимым возможности представить свои доказательства или вызвать свидетелей.

Многие судебные процессы проводятся за закрытыми дверями, что ограничивает участие общественности и противоречит принципам публичности правосудия. Приговоры выглядят шаблонными, с минимальными изменениями в текстах решений, что подчеркивает формальность судебных процессов. Апелляции практически

всегда отклоняются, что лишает обвиняемых возможности пересмотра несправедливых приговоров. Это подтверждает, что судьи чувствуют давление со стороны властей и принимают решения, не исходя из принципов законности и справедливости, а в угоду политической ситуации.

Примерами являются массовое осуждение участников протестов за действия, которые в нормальных условиях не привели бы к уголовной ответственности. Беларусы получали многолетние сроки лишения свободы за участие в мирных акциях, размещение постов в социальных сетях, за надпись на асфальте, «хоровод» на улице, за 26 руб. ущерба, за сорванную балаклаву, за чтение беларусских классиков и одежду «неправильного» цвета, белый лист на окне и множество других абсурдных поводов для приговоров.

За последние четыре года из-за политических преследований было задержано около 65 тысяч человек. Всего правозащитниками зафиксировано более 74 тысяч случаев репрессий, включая обыски, краткосрочные и длительные задержания, допросы и другие формы давления. Количество политических заключённых за это время увеличилось в 55 раз: с 25 человек на 9 августа 2020 года до 1385 на 9 августа 2024 года. Более 2000 человек уже получили статус бывших политических заключённых. Известно как минимум о 6971 фигуранте уголовных дел, связанных с протестами и политическими преследованиями. Минимум 2671 человек были осуждены за участие в акциях протеста.

Кроме того, шесть политических заключённых умерли в заключении, а пятеро человек погибли во время протестов и задержаний. Среди них Александр Вихор, Александр Тарайковский, Геннадий Шутав, Роман Бондаренко и Андрей Зельцер. Несмотря на все эти случаи, ни одно уголовное дело по фактам пыток или смертей протестующих и политических заключённых не было возбуждено.

Ситуация ещё больше ухудшилась с введением законодательства, позволяющего судить граждан заочно, что особенно затрудняет защиту прав тех, кто был вынужден покинуть страну из-за политических преследований. Это показывает, что судебная система в Беларуси не просто действует под контролем власти, но и активно используется для продолжения репрессий даже за пределами страны.

Адвокаты, представляющие интересы политических заключённых, активистов, журналистов и правозащитников, сталкиваются с серьёзными препятствиями в своей работе. Им ограничивается доступ к своим подзащитным. В ряде случаев адвокатам отказывают в возможности встретиться с обвиняемыми до начала суда, что нарушает право на подготовку к защите. Это особенно актуально в делах с политической составляющей, где обвиняемые часто не имеют возможности полноценно подготовиться к процессу. Более того, в некоторых случаях адвокатов даже не допускают на судебные заседания, а дела рассматриваются без их участия. Власти также используют дискредитацию адвокатов через контролируемые СМИ, обвиняя их в работе против государственных интересов или поддержке "экстремистской" деятельности.

Одним из основных инструментов давления на адвокатов является лишение их лицензий. После начала массовых протестов не менее 98 адвокатов, которые взяли на себя защиту политических заключённых, были лишены права на занятие адвокатской деятельностью. В 2019 году в Беларуси насчитывалось около 2,000

практикующих адвокатов. Однако, за последние четыре года, из-за репрессий и массового лишения лицензий, количество адвокатов значительно сократилось. По состоянию на 2023 год, число практикующих адвокатов снизилось до 1,616 человек. Все это делает практически невозможным обеспечение прав на защиту для тех, кто обвиняется по политически мотивированным делам.

Таким образом, судебная система Беларуси, по сути, потеряла свою независимость и стала инструментом репрессивной политики, направленной на подавление любого инакомыслия и поддержание авторитарного режима.

Конституционный Суд, который по идее должен был выступать гарантом конституционного строя и контролировать законность нормативных актов, также утратил свою независимость. После референдума 1996 года его полномочия были урезаны, а зависимость от исполнительной власти усилилась. С тех пор Конституционный Суд ни разу не признал неконституционными декреты и указы президента, что на практике демонстрирует его неспособность выполнять свою основную функцию. В случаях, когда могли возникнуть вопросы конституционности актов президента или действий других органов власти, Конституционный Суд игнорировал эти вопросы или принимал решения в пользу власти.

Несмотря на многочисленные жалобы на нарушения прав человека, Беларусь редко выполняет решения международных судов. В частности, страна не является участником Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), поскольку не является членом Совета Европы. Однако она игнорирует решения и рекомендации других международных органов, таких как Комитет ООН по правам человека.

В итоге судебная система Беларуси не выполняет свою основную функцию – защиту прав и свобод граждан. Вместо этого она используется для подавления инакомыслия и поддержания власти исполнительных структур. Это приводит к систематическим нарушениям прав человека и подрывает принципы правового государства.

Конституционная реформа системы правосудия в проекте народной Конституции

Авторы проекта Конституции[5] Общественной конституционной комиссии, разрабатывая положения о судебной власти, стремились решить основную проблему — обеспечение реальной независимости судебной системы от исполнительной и законодательной ветвей власти.

В условиях, когда в Беларуси существует сильная зависимость судов от политической власти, ключевой задачей было создание механизма, который гарантировал бы судейскую независимость и защиту от внешнего давления на конституционном уровне. Таким образом, основная цель, которую стремились достичь авторы проекта, — это восстановление и укрепление независимости судов и

[5] Проект Конституции Республики Беларусь, разработанный Общественной конституционной комиссией, https://kanstytucyja.online/index.php/const/ru#top

обеспечение справедливого правосудия в Беларуси, что является необходимым условием для функционирования правового государства.

В основах конституционного строя и главе 2 "Права, свободы и обязанности человека" проекта Конституции содержатся следующие ключевые положения, которые касаются судебной власти (далее *курсивом выделены новые нормы*, которые отсутствуют в действующей Конституции Республики Беларусь):

Приоритет прав и свобод человека. Статья 2 устанавливает, что в Республике Беларусь человек, *его права и свободы* являются высшей ценностью. *Главной обязанностью государства провозглашается признание, соблюдение, обеспечение и защита прав и свобод человека*. Статья 10 дополняет и конкретизирует принцип приоритета прав и свобод человека. В этой статье подчеркивается, что *все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Достоинство личности признается неприкосновенным и подлежит защите как при жизни, так и после смерти*. Особое внимание уделяется *естественности и неотъемлемости прав человека*. Это означает, что права и свободы не даны государством, а являются врожденными и неотъемлемыми. Государственные органы обязаны не только признавать эти права, но и обеспечивать эффективные механизмы их защиты, что подчеркивается *обязанностью исполнительной, законодательной власти и правосудия соблюдать права человека как непосредственно действующее право*. Таким образом, приоритет прав и свобод человека, заложенный в проекте Конституции, делает их центральной ценностью и основой государственной политики.

Право на справедливый суд (статья 16). Каждому лицу гарантируется защита его прав и свобод независимым и беспристрастным судом в определенные законом *разумные сроки. Не допускается отказ в судебной защите, в том числе по мотивам отсутствия, неполноты, противоречивости, неясности нормативного правового акта*. Включение последней нормы гарантирует, что суды обязаны рассматривать дела и защищать права граждан, даже если существующие правовые нормы не идеальны. Это должно предотвратить ситуацию, когда юридические недостатки становятся препятствием для правосудия, как это не раз было в беларусской судебной практике.

В противоположность действующей Конституции[6], в которой гарантируется право на “*компетентный*, независимый и беспристрастный суд” (статья 61), из проекта народной Конституции термин "*компетентный*" суд исключен. Использование этого термина может вызвать ненужные споры, так как граждане могут начать оспаривать компетентность судей в процессе рассмотрения дел. Если гражданам предоставляется возможность ставить под сомнение компетентность судей, это может привести к частым оспариваниям решений и подрыву доверия к судебной системе. Может создаться ситуация, когда судебные процессы становятся заложниками бесконечных жалоб на компетентность судей, что негативно скажется на стабильности и предсказуемости правосудия.

[6] Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.) https://etalonline.by/document/?regnum=V19402875

Понятие "*компетентный суд*" может вызывать вопросы в отношении того, как именно гражданин может доказать некомпетентность судей. Например, может ли гражданин утверждать, что судья, рассматривающий его дело, недостаточно компетентен? Если такая жалоба допускается, это может привести к множеству споров и осложнений в судебном процессе, ставя под сомнение его устойчивость и эффективность. Компетентность судей лучше регулировать через процедуры отбора и назначения, а не через жалобы граждан на ущемление их прав на компетентный суд.

Уточнение в проекте Конституции про "*разумные сроки*", вызвано стремлением обеспечить более справедливое и оперативное судопроизводство. Фраза "*разумные сроки*" подчеркивает, что процесс рассмотрения дел должен быть не только в рамках закона, но и не затягиваться. Венецианская комиссия, в своих докладах, основывается на положениях Европейской конвенции по правам человека, в частности статьи 6, которая требует, чтобы дела рассматривались в *разумные сроки*. Это означает, что судебные процессы должны проводиться своевременно, чтобы гарантировать справедливость и эффективность правосудия. Комиссия подчеркивает важность установления реалистичных временных рамок для рассмотрения дел. Такое уточнение делает акцент на том, что правосудие должно быть не только законным, но и оперативным, что важно для доверия к судебной системе и предотвращения затягивания дел, которое может привести к ущемлению прав граждан.

Право на судебную защиту от произвольного лишения свободы (статья 15). В отличие от действующей Конституции, которая предусматривает только право на судебную проверку законности задержания или ареста (статья 25), проект народной Конституции устанавливает важное правило: ограничение или лишение свободы человека возможно *только по решению суда* и в строго *установленных законом случаях и порядке*. Особое внимание уделяется сроку содержания под стражей до вынесения судебного решения. Статья ясно указывает, что задержание и содержание под стражей без решения суда *не могут длиться более 48 часов*. Это ограничение служит важным гарантом против злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и защищает граждан от неоправданного лишения свободы. Также проект Конституции предоставляет *право на возмещение ущерба от государства, если лишение свободы оказалось незаконным или необоснованным*.

Запрет на принуждение к даче показаний (статья 16). Никто не может быть принужден к даче показаний против самого себя, членов своей семьи или близких родственников. Это принцип защищает право на справедливое судебное разбирательство.

Презумпция невиновности и право на справедливое наказание (статья 17). Каждый человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана *вне всякого обоснованного сомнения* в законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. *Если есть сомнения в виновности, они должны толковаться в пользу обвиняемого. Также доказательства, полученные незаконным путем, не могут использоваться в суде.* Эта статья также *запрещает наказывать человека за действия, которые не считались преступлением на момент их совершения. Если законы изменились, и наказание стало менее строгим, применяется более мягкое*

наказание. Также *никто не может быть повторно осужден или наказан за одно и то же преступление, если уже был окончательно оправдан или осужден*. Необходимость такой детализации по сравнению со статьей 26 действующей Конституции направлена на то, чтобы дать более четкие гарантии прав человека. Это поможет предотвратить злоупотребления со стороны правоохранительных органов и судов, обеспечивая более справедливое правосудие и защиту прав граждан.

Право на эффективные средства правовой защиты (статья 18). Проект Конституции гарантирует каждому человеку право на защиту через суд, если действия или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц нарушают его права. Также каждому предоставляется право подать конституционную жалобу в Конституционный Суд, на основаниях, установленных Конституцией, и в порядке, определенном законом. Кроме того, человек может обратиться в международные организации для защиты своих прав, если он исчерпал все внутренние средства правовой защиты. *Решения таких международных организаций публикуются и обязательны к исполнению государственными органами*. Эти уточнения по сравнению со статьей 60 действующей Конституции обеспечивают дополнительный уровень защиты прав граждан и обязательность международных стандартов для государства.

Право на юридическую помощь (статья 19). Каждый человек имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, *в том числе иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты, право защищать себя лично* или пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных органах и организациях, в отношениях с должностными лицами и гражданами. В определенных законом случаях, юридическая помощь *и услуги переводчика* предоставляются бесплатно за счет государства. Эти дополнения по сравнению с действующей Конституцией являются важной частью обеспечения справедливого судебного разбирательства и доступа к правосудию, особенно в контексте уголовных дел, и приводят в соответствие конституционное право на юридическую помощь в соответствие с международными конвенциями, такими как Европейская конвенция по правам человека (статья 6) и Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 14).

Право на обжалование судебных постановлений (статья 123). Право на обжалование судебных постановлений обеспечивает возможность пересмотра и исправления возможных ошибок, допущенных судом первой инстанции. Это важный элемент справедливого правосудия, так как дает возможность сторонам и другим лицам защитить свои интересы и добиться пересмотра дела, если они считают, что решение было вынесено неправильно или несправедливо.

В проекте Конституции, разработанной Общественной конституционной комиссией, предусмотрены следующие ключевые принципы, на которых строится судебная власть в Беларуси:

Принцип разделения властей (статья 3). Проект Конституции новой Беларуси расширил понимание принципа разделения властей. К разделению властей по горизонтали на законодательную, исполнительную и судебную, добавлено разделение властей по вертикали: *признание и гарантия местного самоуправления, которое не входят в систему органов государственной власти*. А также

подчеркивается, что *деятельность органов законодательной, исполнительной, судебной властей и местного самоуправления должна быть открыта и подотчетна гражданам*.

Принцип независимости судебной власти. Судебная власть осуществляется *исключительно* судами, которые *являются независимыми* (статья 119). Судьи при отправлении правосудия независимы. Прямое или косвенное влияние на судью при отправлении правосудия недопустимо и влечет за собой установленную законом ответственность (статья 122).

Принцип законности. Суды отправляют правосудие на основе Конституции, законов и других нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Конституцией, *а также ратифицированными Республикой Беларусь международными договорами. Судам запрещается применять нормы, которые противоречат нормативным правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу* (статья 124). Статья 5 проекта Конституции устанавливает четкую иерархию нормативных документов в правовой системе Республики Беларусь. Эта иерархия определяет приоритет различных источников права. Конституция является основным законом страны, обладает высшей юридической силой и прямым действием. *Ратифицированные Республикой Беларусь международные договоры имеют приоритет перед законами и являются частью национальной правовой системы.* Это положение гарантирует, что обязательства, взятые на международном уровне, будут соблюдаться и применяться в стране. В случае конфликта между нормами национального закона и международного договора предпочтение отдается международному договору. Это гарантирует, что правовые нормы страны будут соответствовать международным стандартам. Статья 5 также устанавливает, что *неопубликованные нормативные правовые акты не имеют юридической силы и не подлежат применению*. Это требование подчеркивает важность прозрачности и публичности правотворческой деятельности государства.

Принцип гласности и открытости судебного разбирательства (статья 123). Все судебные процессы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом (например, когда дело касается государственной тайны или защиты интересов несовершеннолетних), должны проходить открыто. Кроме того, принцип гласности предусматривает *публичное оглашение и публикацию судебных решений даже по делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании*, что позволяет обеспечить доступ к ним не только участникам процесса, но и широкой общественности. Это способствует повышению доверия к судебной системе и снижает риск произвола. Гласность также обеспечивает контроль со стороны общества за действиями судей, что является важным фактором в укреплении доверия к судам.

Принцип состязательности и равенства сторон в судопроизводстве (статья 123). Этот принцип означает, что в ходе судебного разбирательства обе стороны — как обвинение, так и защита — имеют равные права и возможности для представления своих доказательств, аргументов и защиты своих интересов. Состязательность предполагает, что судья в процессе рассмотрения дела выступает как нейтральное лицо, которое не поддерживает ни одну из сторон. Судья оценивает представленные доказательства и аргументы и выносит решение на основе объективного анализа, а не на основании личных предпочтений или влияния. *Беспристрастность судьи может быть поставлена под сомнение сторонами или самим судьей при исполнении своих*

обязанностей в соответствии с законом. Если есть основания полагать, что судья может быть предвзятым или заинтересованным в исходе дела, стороны имеют право заявить об этом, что обеспечивает дополнительные гарантии справедливости судебного процесса.

Принцип обязательности судебных решений (статья 123). Судебные постановления, *вступившие в законную силу*, обязательны для исполнения. Исполнение судебных решений является неотъемлемой частью правосудия, и их неисполнение может повлечь юридическую ответственность. Принцип обязательности судебных решений также способствует укреплению доверия к судебной системе, поскольку граждане могут быть уверены, что их права, признанные судом, будут защищены и реализованы.

Принцип территориальности и специализации (статья 119). Судебная система строится на основе территориальности и специализации, что гарантирует наиболее эффективное правосудие в различных юрисдикциях.

В проекте Конституции, разработанном Общественной конституционной комиссией, Верховный Суд Республики Беларусь определяется как высшая судебная инстанция (статья 119). Его основная роль заключается в осуществлении правосудия по делам, которые не входят в компетенцию Конституционного Суда. Это означает, что Верховный Суд рассматривает все вопросы, связанные с применением законодательства в судах общей юрисдикции, за исключением конституционных споров.

Кроме того, Верховный Суд выполняет функцию пересмотра решений и постановлений, вынесенных нижестоящими судами. Это позволяет обеспечивать единообразное применение законодательства по всей стране и исправлять возможные ошибки, допущенные в судебных процессах на нижестоящих уровнях.

Статья 123 проекта Конституции предусматривает возможность *участия присяжных заседателей в судебном процессе*. Это означает, что закон может устанавливать случаи, когда в рассмотрении дел наряду с судьями будут участвовать присяжные заседатели — обычные граждане, которые привлекаются к участию в суде для вынесения вердикта по делу. Их участие способствует обеспечению объективности и справедливости судебного разбирательства, так как решение выносится не только профессиональными судьями, но и представителями общества. Введение института присяжных заседателей в судебный процесс направлено на повышение доверия граждан к суду и укрепление справедливости в правосудии.

В проекте Конституции также предусмотрена возможность для страны *принять решение о признании юрисдикции международного суда* (статья 119). Это означает, что Беларусь может официально признать полномочия международных судебных органов, таких как Международный суд ООН, Международный уголовный суд или Европейский суд по правам человека, для рассмотрения дел, касающихся Беларуси.

Если юрисдикция международного суда признана, *его решения становятся обязательными для исполнения всеми государственными органами Беларуси*. Это положение усиливает защиту прав граждан и гарантирует, что Беларусь будет следовать международным стандартам правосудия и выполнять свои международные обязательства.

Таким образом, эта норма подчеркивает открытость страны к международному правосудию и готовность соблюдать решения международных судов, которые были признаны в соответствии с беларусским законодательством.

Механизмом, который гарантирует независимость судей от исполнительной и законодательной власти, в проекте Конституции предлагается сделать Национальный совет правосудия. Основные задачи Национального совета правосудия включают формирование судейского корпуса, назначение судей на должности, предотвращение вмешательства в работу судей, организация их профессиональной подготовки, оценка деятельности судей, ведение дисциплинарных производств и поддержание норм судейской этики (статья 125).

Внедрение Национального совета правосудия в проект Конституции Республики Беларусь соответствует международной практике, так как такие советы существуют во многих странах и служат для обеспечения независимости судебной системы от исполнительной и законодательной ветвей власти.

Согласно статье 125, состав Национального совета правосудия формируется следующим образом: половина членов избирается съездом судей Республики Беларусь, как действующих, так и находящихся в отставке. Другую половину членов избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений, научных учреждений, объединений адвокатов и общественных организаций, работающих в сфере права. Эта структура формирования Национального совета правосудия направлена на то, чтобы обеспечить его независимость и компетентность, что является ключевым для защиты судебной власти от внешнего давления и политического влияния.

Судьи, кроме судей Конституционного Суда, назначаются на должность Национальным советом правосудия бессрочно (статья 121), что означает, что они могут занимать свои посты на протяжении всей карьеры. Это важное изменение, поскольку в нынешней системе судьи часто назначаются на краткосрочные контракты, что делает их зависимыми от продления этих контрактов и, следовательно, подверженными внешнему давлению. Кроме того, статья 121 устанавливает, что председатель и заместители председателя Верховного Суда избираются самими судьями Верховного Суда, что также укрепляет независимость судебной системы и исключает вмешательство со стороны исполнительной или законодательной власти.

Решение о прекращении полномочий судьи также принимает Национальный совет правосудия в определенных Конституцией случаях (статья 122). Судья имеет право обжаловать это решение в судебном порядке, за исключением судей Конституционного Суда, которые могут обжаловать такое решение только в самом Конституционном Суде. Этот механизм направлен на обеспечение прозрачности и справедливости при прекращении полномочий судей, а также на поддержание высоких стандартов судейской этики и независимости.

В целом, проект Конституции направлен на то, чтобы процесс назначения и освобождения судей был максимально прозрачным и независимым от политического влияния, что является важным шагом для защиты правосудия в Беларуси.

Статья 169 переходных положений проекта Конституции устанавливает несколько иной порядок формирования Национального совета правосудия впервые после принятия новой Конституции. В этой статье говорится, что одна треть членов Национального совета правосудия будет выбрана Соймом из числа международных экспертов. Эта статья также предусматривает, что в течение первого срока своих полномочий Национальный совет правосудия должен будет провести проверку всех судей на соответствие их должности. Эта проверка будет основываться на критериях компетентности, профессиональной этики и добропорядочности. По сути, это означает, что судьи должны будут пройти оценку, чтобы подтвердить свою квалификацию и соответствие занимаемой должности, как если бы они были назначены заново. А сам Национальный совет правосудия переймет лучшую международную практику работы подобных органов за счет опыта международных экспертов.

Авторы проекта Конституции предусмотрели такое переходное положение, чтобы провести реформу судебной системы и убедиться, что все судьи соответствуют новым стандартам независимости, профессионализма и этики. Это особенно важно, если учитывать предыдущие проблемы с зависимостью судей от исполнительной власти. Такая проверка поможет установить новые принципы в судебной системе и обеспечить, что все судьи соответствуют высоким требованиям, необходимым для эффективного и справедливого правосудия в условиях новой Конституции.

Для того чтобы судебная система была адекватно профинансирована, Национальный совет правосудия будет играть важную роль в этом процессе. Он будет предоставлять Правительству информацию о бюджетных потребностях судов во время подготовки проекта государственного бюджета. Более того, Национальный совет правосудия будет иметь право выступать перед Соймом, чтобы защитить свои бюджетные предложения в ходе обсуждения и утверждения государственного бюджета в парламенте (статья 126).

Этот механизм направлен на то, чтобы гарантировать, что суды получают достаточные ресурсы для своей независимой работы, и что их потребности учитываются при формировании государственного бюджета. Это также подчеркивает независимость судебной власти, так как Национальный совет правосудия напрямую участвует в обсуждении финансовых вопросов, связанных с судами.

Проект Конституции предлагает детализированную систему работы Конституционного Суда, его состав и полномочия, чтобы обеспечить эффективное конституционное правосудие и защиту основных прав и свобод.

Предлагается, чтобы Конституционный Суд состоял из 15 судей, назначаемых на 9 лет (статья 127). Судьи назначаются Соймом из числа кандидатов, предложенных президентом, Председателем Сойма и Председателем Верховного Суда, что обеспечивает разнообразие представленных интересов. Количество представляемых кандидатов должно быть не менее двух на каждую вакансию судьи Конституционного Суда, что гарантирует конкурентный выбор. Каждые три года состав Конституционного Суда обновляется на одну треть, что помогает поддерживать баланс между стабильностью работы Конституционного Суда и необходимостью его обновления. Судьи Конституционного Суда сами выбирают себе

Председателя и его заместителя на срок три года тайным голосованием, что является дополнительным элементом независимости Конституционного Суда.

Основные различия в полномочиях Конституционного Суда между проектом народной Конституции (статья 128) и действующей Конституцией (статья 116[1]) заключаются в следующем.

Во-первых, исключена норма предварительного конституционного контроля о соответствии Конституции законов, принятых парламентом, до их подписания президентом. Это должно расширить возможности для дальнейших оспариваний конституционности законов.

Во-вторых, в отличие от действующей Конституции, в которой предусмотрена лишь частичная конституционная жалоба, в проекте народной Конституции вводится возможность подачи гражданами полной конституционной жалобы. Это нововведение позволит гражданам оспаривать не только *проверку конституционности законов, примененных в конкретном деле,* но и любое *ущемление конституционных прав и свобод при исчерпании всех иных правовых механизмов*. В результате, если Конституционный Суд признает закон неконституционным, он может быть отменен или изменен для всех, а не только в конкретном деле. Такая система расширяет возможности граждан защищать свои права и вносить вклад в улучшение законодательства в целом.

В-третьих, к полномочиям Конституционного Суда добавилось рассмотрение споров, касающихся полномочий различных конституционных государственных органов и органов местного самоуправления.

В-четвертых, проект Конституции предоставляет также Конституционному Суду право продолжить рассмотрение дела, даже если оно было отозвано, что подчеркивает его независимость. Конституционный Суд при рассмотрении вопроса о неконституционности нормативного акта получает право приостановить действие этого нормативного акта, если его дальнейшее применение может привести к непоправимым последствиям, чего нет в действующей Конституции.

В-пятых, Конституционный Суд принимает окончательное решение о смещении Президента с должности за нарушение им Присяги или совершение преступления, после того, как такое решение поддержано Соймом (статья 92). А также исключены полномочия давать заключения наличии фактов систематического или грубого нарушения Конституции парламентом.

В целом, проект Конституции расширяет полномочия Конституционного Суда, усиливая его роль в правовой системе и в защите прав граждан.

Справедливое правосудие возможно не только при независимости судей, но при реальном равенстве сторон в судебном процессе — обвинении и защите. В современной Беларуси этот баланс нарушен: прокуратура сохраняет чрезмерно расширенные полномочия, оставшиеся со времен коммунистического правления, когда прокурорский надзор играл центральную роль в системе правосудия. В то же время независимость адвокатуры значительно подорвана, поскольку лицензирование адвокатской деятельности находится под контролем Министерства юстиции, что позволяет использовать этот механизм для давления на адвокатов. Такое положение дел приводит к нарушению принципов справедливого суда.

Прокуроры, обладая более широкими возможностями и ресурсами, доминируют в судебных процессах, что ставит защиту в неравное положение. Особенно это заметно в политически мотивированных делах.

Истоки такого нарушенного баланса в системе правосудия заложены были еще со времен Конституции 1994 года, в которой прокуратуре была отведена целая глава, при этом для гарантий независимой адвокатуры не нашлось ни одной нормы.

Проект народной Конституции предлагает значительные изменения в полномочиях прокуратуры, направленные на их сокращение и приведение в соответствие с международной практикой.

В действующей Конституции полномочия прокуратуры весьма широкие и включают общий *надзор за точным и единообразным исполнением законов* (статья 125). Такая модель была унаследована от советской системы, где прокуратура играла доминирующую роль в правовой системе.

В проекте народной Конституции полномочия прокуратуры сосредоточены на *привлечении виновных в совершении преступлений к уголовной ответственности, поддержанию обвинения в судах по уголовным делам, осуществлению надзора за исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия, в местах предварительного заключения и местах лишения свободы* (статья 130). Это изменение отражает международную практику, где функции прокуратуры ограничены в основном уголовным преследованием и поддержанием обвинения в суде, а надзорные функции сведены к минимуму.

Кроме того, проект Конституции изменяет систему назначения прокуроров. Генеральный прокурор назначается Соймом сроком на пять лет и не может занимать должность два срока подряд. Это усиливает независимость прокуратуры от исполнительной власти, так как в действующей Конституции генеральный прокурор назначается и освобождается президентом. В проекте также предусмотрена возможность назначения специального прокурора, подотчетного непосредственно Сойму, что добавляет элемент парламентского контроля (статья 131).

Справедливое правосудие невозможно без реализации права на юридическую защиту, и для этого необходимо, чтобы адвокаты могли свободно и без страха исполнять свои обязанности перед клиентами. В сегодняшней Беларуси адвокаты часто сталкиваются с лишением лицензий за добросовестное выполнение своей работы, особенно если их деятельность касается защиты оппозиционных деятелей или критиков власти. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, в проекте Конституции была введена новая глава 12, посвященная адвокатуре.

Эта глава закрепляет институт адвокатуры как *сообщество адвокатов, оказывающих на профессиональной основе юридическую помощь любым лицам в целях реализации и защиты их прав, свобод и законных интересов, а также обеспечения доступа к правосудию*. Проект Конституции гарантирует адвокатам реальное самоуправление, а также возмещение из государственного бюджета финансирования деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь бесплатно в предусмотренных законом случаях (статья 132).

Важным новшеством является норма о том, что *решения о присвоении или лишении статуса адвоката будут приниматься независимым органом адвокатуры на основе*

объективных и гласных процедур с правом обжалования принятого решения в суде (статья 133). Это должно предотвратить давление на адвокатов со стороны государства. Также адвокатам предоставляется право *свободно осуществлять свою деятельность по всей территории Беларуси без дополнительных разрешений* (статья 133).

Кроме этого, проект Конституции гарантирует защиту адвокатской деятельности от вмешательства и препятствий, предоставление адвокатам доступа к необходимой информации и охрану адвокатской тайны (статья 134). Эти меры направлены на обеспечение того, чтобы адвокаты могли эффективно защищать права граждан.

Таким образом, проект народной Конституции создает в Беларуси условия для обеспечения независимости судебной власти, справедливого правосудия и равенства сторон в судебном процессе. Введение Национального совета правосудия, сокращение полномочий прокуратуры и гарантии независимой адвокатуры направлены на устранение политического давления на судебную систему и защиту прав граждан. Эти реформы призваны укрепить правовое государство, обеспечить реальную защиту прав человека и повысить доверие граждан к правосудию.